民法12 筆記：消滅時效期間（§125、§126 與特殊類型）

> 來源：民法12 課程字幕 00:49:00 ~ 01:08:00

🕮 法條原文速查

> **§110**（無權代理人之責任）
> 無代理權人，以他人之代理人名義所為之法律行為，對於善意之相對人，負損害賠償之責。
> → 未規定時效，爭點在於依原法律關係決定

> **§125**（一般消滅時效）
> 請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。

> **§126**（五年短期時效——定期給付）
> 利息、紅利、租金、贍養費、退職金及其他一年或不及一年之定期給付債權，其各期給付請求權，因五年間不行使而消滅。

> **§127 第7款**（二年短期時效——承攬報酬）
> 技師、承攬人之報酬及其墊款。
> → §110 案例中，承攬報酬 2 年 → 損賠不應反而 15 年

> **§181**（不當得利返還方式）
> 不當得利之受領人，應返還其所受之利益。如依其利益之性質不能返還者，應償還其價額。
> → 相當於租金=用租金換算佔有的價額

> **§182 II**（惡意受領人之返還責任）
> 受領人於受領時知無法律上之原因，或其後知之者，應將受領時所受之利益，或知無法律上之原因時現存之利益，附加利息，一併償還；如有損害，並應賠償。
> → 附加利息的時效：實務採 5 年（95 年第 17 次決議）

> **§197**（侵權行為損害賠償時效）
> 因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。
> → 公司法 §23 損賠性質類似侵權 → 大法庭裁定適用本條

> **公司法 §23 II**（公司負責人損害賠償）
> 公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。
> → 無時效規定 → 早期實務：§125（15 年）→ 現大法庭裁定：§197（2 年/10 年）

📋 實務見解速查

實務見解	要旨
93 年台上 1853	§182 II 利息時效採 15 年（§125）——早期見解
95 年第 17 次決議	§182 II 利息時效改採 **5 年**（§126）——現行見解
大法庭裁定（公司法 §23）	公司負責人損賠性質近侵權 → 適用 §197（2 年/10 年）而非 §125

🎯 一試重點提示

1. **§110 損賠時效**：選項常出「15 年」vs「依原法律關係決定」→ 實務 15 年，學說依原法律關係
2. **定期 vs 分期**：§126 只適用「定期」（穩定持續發生、無總額上限），分期（固定總額分期清償）不適用
3. **§182 II 利息時效**：選項常考 15 年 vs 5 年 → 現行見解（95 年決議）= **5 年**

4. **相當於租金的不當得利**：實務 = §126 **5 年**，學說 = §125 **15 年** → 選實務
5. **公司法 §23 時效**：大法庭裁定 → §197（2 年/10 年），不是 §125（15 年）
6. **一試解題祕訣**：看到法條沒規定時效，不要直接跳到 §125 → 先看法條性質決定

一、§125 一般消滅時效（15 年）

基本規則

- **法律沒有特別規定** → 一律適用 §125 **15 年**
- 這是「兜底條款」，但不代表所有沒規定的都一定回到 15 年（見下方爭議）

爭議：法律沒規定就一定是 15 年嗎？

> 老師強調：**每一個法條還是要去看它的特色來做決定**

案例一：§110 無權代理損害賠償

```
乙（無權代理）—以甲名義—→ 丙（承攬人）
                                    |
甲拒絕承認 → 承攬契約不生效力        |
                                    ↓
                        丙依 §110 請求乙損賠，時效多長？
```

見解	時效	理由
實務 15 年（§125）	15 年	法無規定 → 回到一般時效
學說 2 年（§127 第 7 款）	2 年	§110 損賠性質類似契約損賠 → 看原法律關係（承攬報酬 = 2 年）

> **學說理由**：承攬契約有效時，丙的報酬請求權也只有 2 年。契約無效，損賠反而暴增為 15 年？不合理！應以原法律關係決定時效長度。

案例二：公司法 §23 公司負責人損賠

見解	時效	理由
早期少數實務	15 年（§125）	法無規定 → 回到一般時效
現行大法庭裁定 2 年 / 10 年（§197）	2 年 / 10 年	§23 性質近侵權行為 → 適用侵權時效

其他爭議：§1056 離婚損害賠償

- §125（15 年）vs §197（2 年）？
- 學說認為離婚損賠類似侵權 → 傾向短期時效

二、§126 定期給付（5 年）

「定期」的核心特色

> **穩定而持續發生，且沒有總額上限**

```
定期給付                              分期給付
  |                                     |
  ├── 利息：存越久利息越多              ├── 總額固定
  ├── 租金：租越久租金越多              ├── 分期清償
  ├── 紅利                              └── 適用 §125（15 年）
  ├── 贍養費
  └── 退職金：活越久領越多
        ↓
    §126：5 年
```

定期 vs 分期 比較

	定期給付	分期給付
特色	穩定持續發生，無總額	固定總額，按期攤還

例子 利息、租金、贍養費	分期付款買車
時效 §126（**5 年**）	§125（**15 年**）

爭議一：§182 II 附加利息的時效

案例：甲被乙詐欺，交付 100 萬。甲發現後依 §92 撤銷，已過 8 年。

```
甲 ──(被詐欺)──→ 交付 100 萬 ──→ 乙
          │
          ↓ 8年後撤銷
    不當得利返還：
    ├── 本金 100 萬 → §125（15 年）→ ✓ 拿得回來
    └── 利息（5% × 8 年 = 40 萬）→ 時效多長？
```

見解	時效	利息金額
早期實務（93 台上 1853）	15 年（§125）	**40 萬**全拿
95 年第 17 次決議	**5 年**（§126）	**25 萬**（前 3 年罹於時效）

> 現行見解：§182 II 所附加的利息 = 定期給付 → §126（5 年）

爭議二：相當於租金的不當得利

案例：甲為 A 地所有人，乙無權佔用 20 年，A 地一年租金價值 20 萬。

見解	時效	乙應付金額
實務（最高法院固定見解）	**5 年**（§126）	**100 萬**（僅後 5 年）
學說	15 年（§125）	**300 萬**（前 15 年）

實務邏輯：

- 「相當於租金」→ 既然是租金 → §126 五年

學說反駁：

1. 「相當於租金」≠ 真正的租金
2. 實際情況：乙的不當得利 = A 地的**佔有**
3. 佔有不能返還原型（§181）→ 改償還**價額** → 用租金概念換算
4. 本質上是一般不當得利 → 應適用 §125（15 年）

> **諷刺結論**（老師語錄）：「你如果租不到，你去**無權佔有**比較賺！只要超過 5 年一定賺。」
> 這也是為何常看到國有山坡地被無權佔用種檳榔 30 年的案例。

三、速查總表：消滅時效期間一覽

請求權類型	時效	法條依據
一般請求權（無特別規定）	**15 年**	§125
定期給付（利息/租金/贍養費/退職金）	**5 年**	§126
§127 各款（日常頻繁債權）	**2 年**	§127
侵權行為損賠	**2 年 / 10 年**	§197
§182 II 不當得利附加利息	**5 年**	§126（95 年決議）
相當於租金的不當得利	**5 年**（實務）/ 15 年（學說）	§126 / §125
§110 無權代理損賠	**15 年**（實務）/ 依原法律關係（學說）	§125 / 視情況
公司法 §23 損賠	**2 年 / 10 年**	§197（大法庭裁定）
§1056 離婚損賠	有爭議	§125 vs §197
佔有保護請求權	**1 年**	§963